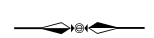


עין משפט
גזר מצוה

קפח א מיי' פ"ט מהל' יסודי המורה הל' א':

קפח ב ג ד מיי' פי"ד מהל' מורה הל' טו טז סמג לאוין קפח טוש"ע ח"מ ס' רכח סעיף ב':

קצ ה מיי' שס פי"ח הלכה ה סמג לאוין קע קט טוש"ע שס סעיף י':



תורה אור השלם

1 לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה וְיַקְרֶהָ לָנוּ וְיַשְׁמַעְנוּ אֹתָהּ וְנַעֲשֶׂהָ:
דברים ל יב
2 לא תהיה אחרֵי רבים לְקַדֵּחַ וְלֹא תַעֲנֶה עַל רֵב לְנֶטֶת אַחֲרֵי רַבִּים לְהִטּוֹת:
שמות כג ב
3 וְגַר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי גֵרִים הֵייתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם:
שמות כב כ

4 וְכִי יִגְדֹר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ:
ויקרא יט לג

5 וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְרִאֲתָה מְאֻלָּהוּךְ כִּי אֵינִי יְיָ אֱלֹהֶיכֶם:
ויקרא כה יז

6 וְגַר לֹא תִלְחָץ וְאַתֶּם יִדְעֶתֶם אֶת נַפְשׁ הַגֵּר כִּי גֵרִים הֵייתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם:
שמות כג ט

7 אִם כִּסֵּף תִּלְוֶה אֶת עַמִּי אֶת הַדַּעֲנִי עִמָּךְ לֹא תִקְּחֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה לֹא תִשְׁמֹן עָלָיו נֶשֶׁךְ:
שמות כב כד

נמ:

זה תנור של עכנאי. יש דגסר כחנאי וכן צירושלמי ומכן זה נמש ושמה צעל התנור שהיה עושה שמו כן:

לא בשמים היא. והא דלמר צפ"ק דיצמות (ד' יד. ושם ד"ה רבי) דהלכה כצ"ה משום דילאה צת קול שאני הכא שצא

לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטות אבל התם אדרבה צ"ה רוצא אי לאו דהוה מספקא לן אי אזלינן צתר רוצא משום דצ"ש הוו חריפי טוצא ועוד דכאן לא ילאה צת קול אלא משום כבודו דר"א שאמר מן השמים יוכיחו והא דלמר התם רבי יהושע היא דלמר אין משגיחין צצת קול ולא שמעינן ליה לר' יהושע אלא על צ"ק דהאי מעשה דר"א דהכא התם דייק מדקאמר לא צשמים היא כבר ניתנה לנו תורה מסויי משמע דצשום מקום אין משגיחין: **קחיויך ואמר** נצחוני בני. והא דלמר צריש ע"ו (ד' ג.) מיוס שחרצ בהמ"ק אין שחוק לפני הקצ"ה היינו קצוע והכא מילמא דנדיחותא צעלמא הוא דלמר: **וקרע** בגדיו והצ"ן מעצ"יו. אין להוכיח מכאן הא דמצעיל ליה צמועד קטן (ד' טו: ושם ד"ה לא) אס מנודה צריך קריעת צגדים וחלוצ מנעל דלמלא הכא לצערא צעלמא הוא דעצד הכי':

מבית אבי אבא. פי' צקונטרס מצית דוד אצי משפחה צצת נשיאים היתה וסס מצית דוד: **חויץ משערי אונאה**. לפי שצער הלצ היא וקרוצ צהוריד דמעות משמע משום דנפקא לעיל מקרא דמהליס דשערי דמעה לא ננעלו וצחנס דחק כן דהא דריש לעיל רצ חסדא צהדיל מדכתיב הנה ה' נצצ על חומת ארץ ושמה מצית רצן גמליאל היתה מקוצלת שהיה אצי המשפחה ולא אדוד קאלמר כדאשכחן נמי (ר"ה ד' כה.) דלמר רצן גמליאל מקוצלני מצית אצי אצא שפעמים צא צארוכה כו':

ואמרי דה במ"ו. יש מפרש משום דחשיצ כי גרים הייתס וכיוצא צה:

ואין

באותו היום שבכל מקום שנתן בו עיניו ר"א נשרף ואף ר"ג היה בא בספינה עמד עליו נחשול לטבעו אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל ר"א בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל נח הים מזעפו אימא שלום דביתהו דר"א אחתיה דר"ג הואי מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר"א למיפל על אפיה ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא לחסר איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה דנפל על אנפיה אמרה ליה קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה תנו רבנן ¹המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין והלוחצו עובר בשנים מאי שנא מאנה דכתיבי שלשה לאוין ²וגר לא תונה ³וכי יגור ארך גר בארצכם לא תונו אותו ⁴ולא תונו איש את עמיתו וגר בכלל עמיתו הוא לוחצו נמי שלשה כתיבי ⁵ולא תלחצנו ⁶וגר לא תלחץ ⁷ולא תהיה לו בנושה וגר בכלל הוא אלא ⁸אחד זה ואחד זה בשלשה תניא רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה ⁹הזוהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר ¹⁰מפני ¹¹שסורו רע מאי דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים ¹²(תנינא) רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דוקף ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקף כיניתא: **מתני'** ¹³אין מערבין פירות בפירות אפי' חדשים בחדשים ואין

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

ענאי. נחש דרכו לעשות צעגולה להכניס זנבו אלל פיו:
כל טפרוס שטיהר ר"א. ע"י מעשה שאירע נשאלה הלכה זו צצית המדרש שנפלה טומאה לאויר תנור זה וחזרו ועשאו על גביו טפרות וטיהרס ר"א והציאוס ושרפוס לפניו:
לצש שחורים. ענין צער ואצל:
אף הוא קרע צגדיו.

שהמנודה חייצ צקריעה¹:
וחלץ מנעליו. שהמנודה אסור צנעילת הסנדל צמו"ק (ד' טו:).
ונשמע. מן הכסא:
טפה. נתקלקל:
אך גדול מכה גדולה: ר"ג נשיא היה ועל פיו נעשה:
שלא ירצו מחלוקות. שלא ירגיל היחיד לחלוק על המרוצין:
אימא שלום. כך שמה:
צין מלא לחסר. סצורה היתה שיהא החדש חסר וקצוע ציוס ל' ולא יפול ציוס החדש על פניו והיה מלא ולא נקצע עד יוס שלשים ואחד ולא נזהרה צו ציוס ל' ונפל על פניו:
מצית אצי אצא. מצית אצי המשפחה צצת נשיאים היתה וסס מצית דוד:
חוץ משערי אונאה. לפי שצער הלצ היא וקרוצ להוריד דמעות:
המאנה אס הגר. אונאת דברים:
הלוחלו.

דוחקו: ¹לא סהיס לו כנושא. לחץ הוא שדוחקו למצוע חוצו:
ה"ג **מאי שנא מאנה דכסיצ ציה סלסא וגר לא סונה לא סונו אוסו ולא סונו איש אס עמיתו וגר צכלל עמיתו הוא: לוחלו נמי סלסא כסיצ ציה**. וגר לא תלחץ ולא תלחצנו ולא תהיה לו כנושה:
מוס שצך אל סאמר לחצרך. כיון דגרים הייתס גנאי הוא לכס להזכיר שס גירות:
מאן דאיש ליה זקיפא דכיוסוקיה לא נימא לחצריס זקיף כיניסא. מי שיש לו תלוי צמספחתו לא יאמר לעצדו או לצן ציתת תלה לי דג זה סכל שס תלייה גנאי הוא לו:
מתני' ²אין מערבין פירות צפירות. צעל הצית שאומר פירות שדה פלוני אני מוכר לך כך וכן סאין לא יערצנו צפירות שדה אחרת: ואין

אמות אמר לו ר"א עקיבא מה יום מיומים אמר לו רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו ונשמש וישב על גבי קרקע ולגו עיניו דמעות לקה העולם שלישי בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעורים ויש אומרים אף בצק שבידי אשה ¹טפח תנא ²אך גדול היה למכעו אמר בשביל ר"א בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל נח הים מזעפו אימא שלום דביתהו דר"א אחתיה דר"ג הואי מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר"א למיפל על אפיה ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא לחסר איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה דנפל על אנפיה אמרה ליה קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה תנו רבנן ³המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין והלוחצו עובר בשנים מאי שנא מאנה דכתיבי שלשה לאוין ⁴וגר לא תונה ⁵וכי יגור ארך גר בארצכם לא תונו אותו ⁶ולא תונו איש את עמיתו וגר בכלל עמיתו הוא לוחצו נמי שלשה כתיבי ⁷ולא תלחצנו ⁸וגר לא תלחץ ⁹ולא תהיה לו בנושה וגר בכלל הוא אלא ¹⁰אחד זה ואחד זה בשלשה תניא רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה ¹¹הזוהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר ¹²מפני ¹³שסורו רע מאי דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים ¹⁴(תנינא) רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דוקף ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקף כיניתא: **מתני'** ¹⁵אין מערבין פירות בפירות אפי' חדשים בחדשים ואין

מסורת הש"ס

א) [נכרות גב. עירובין ו. ספחים קד. יצמות יד. חולין מד.].
ב) צרכות יט.
ג) ס"א אף.
ד) [פ"י על זה סמא צהורית יג. רש"י ד"ה א"ל מפני שסורין].
ה) [תמא צל"ל].
ו) [ע"י מו"ק טו סוע"א].
ז) [ד"ה לא אחר ד"ה לוחלו נמי].
ח) [ע"י מוס' מו"ק טו: ד"ה לא אשאלא וצמוס' דדעה ז: ד"ה הקשה].
ט) ג"י מהר"ס ורש"א הד"א.



הגהות הב"ח

א) נמי צלץ סעדי אשה תפח צל"ל וכן צעש"י:



גליון הש"ס

נב) הזוהירה תורה בל"ו סקופות. עיין קדושין דף ע"ב חוספות ד"ה קשים דנקטו צכ"ד מקומות:
שם ספני שסורי. עיין צעש"י הוריות דף יג ע"א ד"ה אמר לה:



מוסף רש"י

כעכנא זז. כמש' זה סוכר צעלמו צעגולה (צרכות יס.). אותו היום הביאו כל טהירות. שנעשו צתנור זה או שנענו צאיור והיה ר' אליעזר מטהרין וסס שרפוס (שם). וצמנו עליו. שלא לקצוע הלכה צמות (פסחים יט.). וברצורה. לפי שהציה מאל לחלוק צצבר זה (צרכות יס.). שסורי. מנהגו, כמו (ימיה צ כה) סורי הגסן (רש"י בתי"י או, ילך הירע, שער שזו רע הוא (הספרש) הוריות יג.).